

捜査機関が行った捜査に関する次のアからキまでの各記述のうち、違法となるものの組合せは、後記1から7までのうちどれか。

- ア. 司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した。
- イ. 検察事務官が、検察官の指揮を受け、詐欺被疑事件の被疑者を呼び出して、その取調べを行った。
- ウ. 司法警察員が、変死の疑いのある死体につき、検察官から命じられて検視を行った。
- エ. 検察官が、被疑者の身体の拘束がないまま警察から送致を受けた窃盗被疑事件につき、罪証隠滅のおそれがあるとして、裁判官から逮捕状の発付を受けて被疑者を逮捕した。
- オ. 司法巡査が、裁判官が発付した逮捕状により、被疑者を逮捕した。
- カ. 検察事務官が、裁判官が発付した搜索差押許可状により、被疑者の居宅を搜索した。
- キ. 司法巡査が、裁判官に対し被疑者の逮捕状の発付を請求した。

- 1. ア オ 2. ア キ 3. イ エ 4. イ カ 5. ウ エ
- 6. ウ カ 7. オ キ

No17	捜 査	正答率
H22-21	正 解	83%

ア 違法となる

215 条 1 項。司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない（同条項）。その上で、引致を受けた司法警察員は、留置の必要がないと料料するときには直ちにこれを釈放しなければならない（216 条・203 条 1 項）。よって、司法巡査は現行犯逮捕された被疑者を釈放する権限を有しない。したがって、本記述における捜査は、司法巡査が被疑者を現行犯人として逮捕した後は、被疑者の身柄を速やかに司法警察員に引致すべきところ、直ちに釈放している点で、215 条 1 項に反し、違法となる。

イ 違法とならない

191 条 2 項、198 条 1 項本文。検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない（191 条 2 項）。そして、検察事務官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べるができる（198 条 1 項本文）。したがって、本記述における捜査は違法とならない。

ウ 違法とならない

229 条 2 項。検視の権限は、検察官のみが有する（同条 1 項）。その趣旨は、検視の実際上の重要性を考慮したものとしてされている。もっとも、検察官は、検察事務官又は司法警察員に同条 1 項による検視の処分をさせることができる（同条 2 項）。したがって、本記述における捜査は違法とならない。

エ 違法とならない

199 条 1 項、2 項。まず、裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、同条 1 項の逮捕状を発する（同条 2 項）。よって、本記述で検察官が、裁判官から逮捕状の発付を受けた行為は違法とならない。次に、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる（199 条 1 項）。よって、本記述で検察官が、裁判官の発付した逮捕状により被疑者を逮捕した行為は違法とならない。したがって、本記述における捜査は違法とならない。

オ 違法とならない

199 条 1 項。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によりこれを逮捕することができる。そして、司法警察職員とは、司法警察員及び司法巡査をいう（39 条 3 項かつこ書）から、逮捕状により逮捕をする権限を有する者の中には司法巡査も含まれる。したがって、本記述における捜査は違法とならない。

カ 違法とならない

218 条 1 項。検察事務官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、捜索をすることができる（同条項）。よって、検察事務官は、検察官の指揮を受け（191 条 2 項）、被疑者の居宅を捜索することができる。したがって、本記述における捜査は違法とならない。

キ 違法となる

199 条。裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員（警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。）の請求により、同条 1 項の逮捕状を発する。そして、同条 2 項は、

同条における司法警察員の意義について、警部以上のものに限るとしているため、司法巡査は司法警察員に含まれない。したがって、本記述における捜査は、司法巡査が、逮捕状の発付を請求する権限がないのに逮捕状の発付を請求している点で、同条2項に反し、違法となる。

以上により、違法となるものの組合せはア、キであり、したがって、正解は肢2となる。

